SHARENTING E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS: A SUPEREXPOSIÇÃO INFANTIL NA ERA DIGITAL E SEUS IMPACTOS

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.[1]
SABRINA ALVES DE SOUZA [2]
MIRIAM FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA[3]

RESUMO

O crescimento da internet levou pais e responsáveis a publicar frequentemente a vida de crianças e jovens. Porém, essa prática pode tornar-se superexposição e exploração comercial. Este estudo busca responder como o excesso de sharenting fere os direitos fundamentais dos menores. A pesquisa justifica-se pela necessidade de limitar o poder familiar para garantir o melhor interesse da criança, analisando consequências jurídicas e comportamentais da presença nas redes sociais.

Trata-se de pesquisa bibliográfica qualitativa, com buscas em bases científicas entre 2021 e 2026. Utilizaram-se as palavras-chave 'Sharenting', 'direito de imagem', 'trabalho infantil digital' e 'adultização'. Selecionaram-se três trabalhos acadêmicos sobre conflitos entre o poder dos pais e a privacidade dos filhos na internet.

A superexposição infantil nas redes sociais, conhecida como sharenting, gera discussões sobre a responsabilidade parental e a proteção dos direitos fundamentais das crianças. Berti e Fachin (2021) destacam que os direitos à imagem e à privacidade devem ser preservados, cabendo aos responsáveis garantir o bem-estar dos filhos. Assim, o poder familiar não justifica a divulgação excessiva de informações e imagens infantis. Oliveira e Natividade (2026), com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ressaltam os riscos do compartilhamento constante, sobretudo pela exposição de dados pessoais e às ameaças virtuais.

[1] isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação
[2] sabrinalvesdesouza18@gmail.com – 04975062-8 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1º semestre)
[3] Miriam.oliveira05@cs.cruzeirodosul.edu.br - 49470418 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1º semestre)

Além da violação da privacidade, destaca-se a exploração comercial da imagem infantil. Yoneda (2024) diferencia o compartilhamento familiar afetivo do uso da imagem dos filhos para fins lucrativos. Segundo a autora, a monetização de conteúdos sobre a rotina infantil pode configurar trabalho infantil artístico, especialmente sem autorização legal. Ela menciona a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a indenização pela publicação não autorizada da imagem para fins comerciais independe da prova do prejuízo. Portanto, conteúdos patrocinados e campanhas publicitárias com crianças exigem atenção às normas de proteção da infância, evitando o uso de sua imagem para fins financeiros.

Outro problema é a adultização digital, que pode comprometer o desenvolvimento psicológico e social dos menores. Oliveira e Natividade (2026) explicam que a busca por curtidas, visualizações e engajamento, associada aos algoritmos, pode incentivar comportamentos, padrões estéticos e vestimentas inadequados à idade. Como consequência, as crianças enfrentam pressões relacionadas à aparência e à aprovação pública, antecipando experiências de fases posteriores da vida. Isso se relaciona aos riscos apontados por Berti e Fachin (2021), como cyberbullying, uso indevido de imagens e exposição a indivíduos mal-intencionados. Por isso, pais, plataformas e órgãos responsáveis devem proteger os direitos da criança e do adolescente.

Os estudos analisados abordam a necessidade de limitar a exposição infantil no ambiente digital. Berti e Fachin (2021) enfatizam a responsabilidade parental e a privacidade; Yoneda (2024), a exploração comercial; e Oliveira e Natividade (2026), os efeitos da adultização digital e da exposição contínua no desenvolvimento infantil. Apesar dos enfoques distintos, os autores defendem a proteção integral dos menores. Portanto, é fundamental fortalecer a regulamentação, fiscalizar as plataformas e estabelecer limites à atuação dos responsáveis, garantindo que o compartilhamento não se sobreponha à dignidade, ao melhor interesse e ao direito da criança de vivenciar plenamente a infância.

Os estudos reforçam a urgência de limitar a exposição infantil promovida pelos pais na internet. Mesmo abordando aspectos familiares, econômicos ou psicológicos, defendem a proteção dos filhos e criticam a omissão das plataformas digitais na fiscalização dessas publicações.

Palavras-chave: Sharenting. Direito de imagem. Trabalho infantil digital.

REFERÊNCIAS

BERTI, S.; FACHIN, Z. O direito de imagem da criança nas redes sociais e a responsabilidade parental. **Revista de Direitos Fundamentais**, v. 18, n. 2, p. 101-120, 2021.

OLIVEIRA, M.; NATIVIDADE, C. LGPD e superexposição infantil: a proteção de dados dos menores no ambiente digital. **Jornal de Direito Digital e Tecnologia**, v. 5, n. 1, p. 45-68, 2026.

YONEDA, L. A mercantilização da imagem infantil nas redes sociais e a caracterização do trabalho infantil artístico. **Revista Brasileira de Direito do Trabalho**, v. 12, n. 3, p. 210-235, 2024.